

UE1 · Fondamentaux du droit

Contrats et responsabilité civile

55 heures au programme officiel du DCG 2027

Introduction

Le contrat est l'instrument juridique par excellence des relations économiques : il organise les échanges entre particuliers, entre professionnels, ou entre les deux. Mais tout engagement contractuel n'est valable que s'il respecte certaines conditions, et toute inexécution ou tout dommage causé à autrui peut engager la responsabilité civile de son auteur. Ce chapitre présente les mécanismes fondamentaux de la formation du contrat et de la responsabilité civile, deux piliers du droit des obligations.

1. La formation du contrat

1.1 Les conditions de validité

Le contrat est un accord de volontés destiné à créer des effets de droit. Pour être valable, l'article 1128 du Code civil exige la réunion de trois conditions cumulatives :

- **Le consentement des parties**, qui doit être libre et éclairé. Le consentement est vicié — et le contrat annulable — s'il a été obtenu par erreur (fausse représentation de la réalité portant sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant), par dol (manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'autre partie) ou par violence (contrainte physique ou morale, y compris la violence économique résultant de l'abus d'un état de dépendance).
- **La capacité de contracter**, c'est-à-dire l'aptitude légale à être titulaire de droits et à les exercer. Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (sous tutelle, curatelle...) voient leur capacité juridique limitée ou encadrée.
- **Un contenu licite et certain** : l'objet du contrat doit exister ou être susceptible d'exister, être déterminé ou déterminable, et ne pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

1.2 La sanction de l'inobservation des conditions de validité

Lorsqu'une de ces conditions fait défaut, le contrat encourt la nullité, qui a pour effet de l'anéantir rétroactivement, comme s'il n'avait jamais existé. On distingue :

- la **nullité relative**, qui sanctionne la violation d'une règle protégeant un intérêt privé (par exemple un vice du consentement) : seule la partie protégée peut l'invoquer ;
- la **nullité absolue**, qui sanctionne la violation d'une règle protégeant l'intérêt général (par exemple un contenu illicite) : elle peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt, y compris le ministère public.

1.3 Les grandes classifications des contrats

Le contrat **synallagmatique** fait naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties (par exemple la vente : le vendeur livre, l'acheteur paie). Le contrat **unilatéral** ne fait naître d'obligation qu'à la charge d'une seule partie (par exemple la donation). Le contrat **consensuel** se forme par le seul échange des consentements, sans formalité particulière — c'est le principe en droit français — tandis que le contrat **solennel** exige une forme déterminée (souvent un écrit notarié) à peine de nullité.

2. La responsabilité civile

2.1 Responsabilité contractuelle et extracontractuelle

La responsabilité civile a pour finalité de réparer un dommage causé à autrui. On distingue deux régimes selon l'origine du dommage :

- la **responsabilité contractuelle**, qui sanctionne l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation née d'un contrat existant entre l'auteur du dommage et la victime ;
- la **responsabilité extracontractuelle** (ou délictuelle), qui répare un dommage causé en dehors de tout lien contractuel entre les parties.

Ces deux régimes ne peuvent en principe pas se cumuler pour un même fait dommageable : c'est le principe de non-cumul des responsabilités. Si un dommage résulte de l'inexécution d'un contrat, seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée.

2.2 Les conditions de la responsabilité civile

Trois éléments cumulatifs doivent être réunis pour engager la responsabilité civile d'une personne :

1. **Un fait générateur** : il peut s'agir d'une faute (manquement à une obligation de prudence, de diligence ou à une obligation contractuelle), du fait d'une chose dont on a la garde (responsabilité du fait des choses, article 1242 du Code civil), ou du fait d'autrui dont on doit répondre (par exemple la responsabilité des parents pour leurs enfants mineurs, ou celle du commettant pour son préposé). 2. **Un préjudice réparable**, qui doit être certain (et non hypothétique), direct (conséquence immédiate du fait générateur) et légitime (ne pas résulter d'un intérêt illicite). Le préjudice peut être matériel, corporel ou moral. 3. **Un lien de causalité** entre le fait générateur et le préjudice : le dommage doit résulter directement du fait reproché à l'auteur.

2.3 Les régimes spéciaux de responsabilité

Le droit français a développé des régimes spéciaux qui allègent la charge de la preuve pesant sur la victime :

- la **responsabilité du fait des choses** : le gardien d'une chose (celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle) répond de plein droit des dommages qu'elle cause, sans que la victime ait à prouver une faute de sa part ;
- la **responsabilité du commettant du fait de son préposé** : l'employeur répond des dommages causés par son salarié dans l'exercice de ses fonctions, sans que la victime ait à démontrer une faute de l'employeur lui-même ;
- la **responsabilité du fait des produits défectueux**, qui permet à la victime d'un produit dangereux d'être indemnisée par le producteur sur la seule preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité, sans avoir à prouver une faute ;
- le régime du **trouble anormal de voisinage**, de nature purement jurisprudentielle, qui engage la responsabilité de l'auteur d'un trouble dès lors qu'il dépasse les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de toute faute.

2.4 Les causes d'exonération

L'auteur du dommage peut s'exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité en démontrant :

- la **force majeure** : un évènement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à l'auteur, qui rend impossible l'exécution de l'obligation ou la survenance du dommage sans son intervention ;
- le **fait d'un tiers**, s'il présente les caractères de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage ;

- la **faute de la victime**, qui peut exonérer totalement l'auteur si elle est la cause exclusive du dommage, ou seulement partiellement si elle n'a fait que contribuer à sa survenance.

3. Application pratique

Un livreur, employé d'une société de transport, endommage le parquet d'un client en manipulant maladroitement un colis. Trois éléments sont réunis : le fait générateur (la maladresse du livreur), le préjudice (la dégradation du parquet, préjudice matériel certain), et le lien de causalité (direct). La société employeuse pourra être recherchée en tant que commettant du fait de son préposé, sans que le client ait à prouver une faute de la société elle-même — il lui suffit de démontrer que le livreur agissait dans l'exercice de ses fonctions.

Points clés à retenir

- Trois conditions de validité du contrat : consentement, capacité, contenu licite et certain.
- La nullité relative protège un intérêt privé ; la nullité absolue protège l'intérêt général.
- Trois éléments cumulatifs pour la responsabilité civile : fait générateur, préjudice réparable, lien de causalité.
- Les régimes spéciaux (fait des choses, fait d'autrui, produits défectueux) allègent la charge de la preuve pour la victime.
- Trois causes d'exonération : force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime.

Pièges à l'examen

Il faut soigneusement distinguer un vice du consentement (qui rend le contrat annulable) d'une simple mauvaise affaire pour l'une des parties (qui ne constitue pas en soi une cause de nullité — le droit français n'exige pas l'équivalence des prestations, sauf exceptions comme la lésion dans certains contrats). De même, ne confondez jamais responsabilité contractuelle et extracontractuelle pour un même fait : le principe de non-cumul interdit à la victime de choisir le régime le plus favorable si un contrat existe entre les parties concernant l'opération en cause.